

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 66/2533

นายเอกชัย ม่วงศิริ

โจทก์

นางจำเนียร ม่วงศิริ

จำเลย

นางจำเนียร ม่วงศิริ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 75)

สืบเนื่องจากโจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
เนื่องจากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมที่ว่าให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สิน
สิ่งของพร้อมบริวารออกไปจากตึกแถวเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบาง
บอน เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครของโจทก์ และส่งมอบตึกแถวดังกล่าวใน
สภาพเรียบร้อยคืนให้แก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องว่า เมื่อจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล
แล้ว ในวันเดียวกันนั้นโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความอีกฉบับหนึ่ง
ตกลงกันว่า เมื่อครบกำหนดตามสัญญายอมความ ของศาลแล้ว โจทก์ยอมให้จำเลย
อยู่ในตึกพิพาทต่อไปจนกว่าโจทก์หรือผู้ก่อสร้างจะได้เริ่มรื้อถอนหรือก่อสร้างจริง
เมื่อโจทก์ยังมีได้รื้อถอน ตึกพิพาทเพื่อก่อสร้างจริง การที่โจทก์ขอให้บังคับคดี
เป็นการขัดกับสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่โจทก์ทำไว้กับจำเลย ขอให้ศาล
มีคำสั่งงดการบังคับคดีและเพิกถอนหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยผิดสัญญา
ยอมความซึ่งทำไว้กับศาล ให้ยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>